



PUTUSAN
Nomor 1296 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NUMAN, bertempat tinggal di Kampung Kalen Kendal RT 03, RW 05, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gani, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 03, RW 01, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 November 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **BUPATI KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. **KEPALA SEKOLAH SDN SRIMAH I 03**, berkedudukan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah darat berdasarkan Buku C Desa Nomor 197 Persil 68, SPPT Nomor: 32.16.082.005.005-0045.0, luas 2010 m² atas nama Sanih bin Jinin, yang terletak di Kampung Kalen Kendal, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Numan/Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Boih;
 - Timur berbatasan dengan tanah Kemah;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kalen Kendal;
3. Menyatakan bangunan Sekolah Dasar Negeri 03 Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi berdiri secara tidak sah di atas tanah milik ahli Sanih bin Jinin yaitu Penggugat seluas 1.393 m² merupakan bagian dari tanah milik ahli waris Sanih bin Jinin berdasarkan Buku C Desa Nomor 197 Persil 68, SPPT Nomor 32.16.082.005.005-0045.0, luas 2010 m² atas nama Sanih bin Jinin, yang terletak di Kampung Kalen Kendal, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Menghukum Para Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar sebesar Rp3.482.500.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kerugian imateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jumlah total kerugian seluruhnya baik materiil maupun imateril adalah sebesar Rp5.482.500.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt/2023



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kadaluwarsa memperoleh (*acquisitive verjaring*) sehingga hilangnya hak menuntut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ckr., tanggal 27 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 563/PDT/2022/PT BDG., tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Kasasi/2022/PN Ckr *juncto* Nomor 563/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ckr, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ckr tertanggal 27 Juli 2022 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah darat berdasarkan Buku C Desa Nomor 197 Persil 68, SPPT Nomor 32.16.082.005.005-0045.0, luas: 2010 m² atas nama Sanih bin Jinin, yang terletak di Kampung Kalen Kendal, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Numan/Pembanding/Pemohon Kasasi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Boih;
 - Timur berbatasan dengan tanah Kemah;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kalen Kendal;
4. Menyatakan bangunan Sekolah Dasar Negeri 03 Srimahi, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi berdiri secara tidak sah di atas tanah milik ahli Sanih bin Jinin yaitu Pemohon Kasasi seluas 1.393 m² merupakan bagian dari tanah milik ahli waris Sanih bin Jinin berdasarkan Buku C Desa Nomor 197 Persil 68, SPPT Nomor 32.16.082.005.005-0045.0, luas 2010 m², atas nama Sanih Bin Jinin, yang terletak di Kampung Kalen Kendal, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar sebesar Rp3.482.500.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jumlah total kerugian seluruhnya baik materiil maupun imateriil adalah sebesar Rp5.482.500.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding/ Pemohon Kasasi;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II, III untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cikarang tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Sanih bin Jinin;

Bahwa Buku C Desa Nomor 197, Persil 68, SPPT Nomor 32.16.082.005.005-0045.0 tanah luas 2010 m² atas nama Sanih bin Jinin, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya sebagai bukti buku pembayaran pajak atas tanah dan surat pemberitahuan pajak atas tanah;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan objek sengketa telah dikuasai dan dimanfaatkan sejak tahun 1978 secara terus menerus sampai sekarang sebagai Sekolah Dasar Negeri Nomor 03 Srimahi dan objek sengketa telah memiliki Sertipikat Hak Pakai, dan telah didaftarkan sebagai Barang Inventaris Negara, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sebagai sekolah bukanlah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt/2023



Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;PHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt/2023